

Contratto di incarico per servizi digitali

Modello B2B da adattare al singolo progetto e da sottoporre a verifica professionale prima della firma.

Dati del contratto

Riferimento	Informazione da completare
Numero e data	[VA-AAAA-NNN] - [Data]
Progetto	[Titolo del progetto]
Preventivo collegato	[Numero e data del preventivo]
Durata prevista	[Data di avvio] - [Data o durata stimata]

Parti

Tra [denominazione o nome del fornitore], con sede o domicilio in [indirizzo], codice fiscale e partita IVA [dati], email [email], PEC [PEC], rappresentato da [nome e ruolo], di seguito Fornitore,

e

[denominazione del cliente], con sede in [indirizzo], codice fiscale e partita IVA [dati], email [email], PEC [PEC], rappresentato da [nome e ruolo], di seguito Cliente.

Fornitore e Cliente sono congiuntamente indicati come Parti.

Premesse e documenti contrattuali

Il Cliente intende affidare al Fornitore le attività descritte nel presente contratto. Le premesse e gli allegati ne costituiscono parte integrante. In caso di contrasto prevalgono, nell'ordine: il presente contratto, il preventivo accettato, la specifica tecnica o il documento dei requisiti, il documento di avvio progetto e gli altri allegati.

1 Oggetto dell'incarico

Il Fornitore realizza i servizi indicati nel preventivo e negli allegati, che possono comprendere analisi, sviluppo software, automazioni, dashboard, integrazioni, elaborazioni dati, soluzioni GIS, configurazione, documentazione, formazione e assistenza. Sono comprese esclusivamente le attività espressamente elencate.

2 Perimetro e variazioni

Requisiti, risultati attesi, esclusioni e criteri di accettazione sono riportati negli allegati. Ogni richiesta che modifichi funzionalità, dati, integrazioni, utenti, ambienti o tempi è valutata separatamente. Il Fornitore comunica l'eventuale impatto su costo e calendario e procede dopo approvazione scritta del Cliente.

3 Modalità di esecuzione e collaborazione

Il Fornitore opera con autonomia organizzativa e senza vincolo di subordinazione. Il Cliente mette a disposizione referenti, accessi, dati, ambienti, decisioni e riscontri necessari. Le stime presuppongono che tali elementi siano forniti nei tempi concordati. Ritardi o indisponibilità imputabili al Cliente possono comportare l'aggiornamento del calendario.

4 Tempi e avanzamento

L'avvio è previsto per [data], con durata stimata di [periodo]. Le scadenze intermedie sono indicate nel piano di lavoro. Salvo espressa qualificazione scritta come essenziale, le date hanno natura previsionale e possono essere aggiornate per variazioni approvate, dipendenze esterne o ritardi nella collaborazione del Cliente.

5 Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

Voce	Condizione da definire
Corrispettivo	Euro [importo] oltre imposte e oneri applicabili
Piano di pagamento	[Acconto] - [stato avanzamento] - [saldo]
Termine di pagamento	[Numero] giorni dalla data della fattura
Spese	[Include / rimborsate previa autorizzazione]

In caso di ritardo si applicano gli interessi previsti dalla normativa vigente. Dopo [numero] giorni dal sollecito, il Fornitore può sospendere le attività, previa comunicazione scritta, fermo il pagamento delle prestazioni già eseguite.

6 Verifica, collaudo e accettazione

Alla consegna il Cliente dispone di [10] giorni lavorativi per eseguire le verifiche rispetto ai criteri concordati. Eventuali difformità devono essere comunicate per iscritto con descrizione riproducibile. Il Fornitore corregge le difformità comprese nel perimetro. In assenza di rilievi sostanziali entro il termine, oppure con l'uso in produzione, la consegna si considera accettata, salvo vizi non riconoscibili con l'ordinaria verifica.

7 Proprietà intellettuale e licenze

Ciascuna Parte conserva la titolarità dei materiali, dati, strumenti, modelli e componenti preesistenti. Componenti generici, librerie, procedure, metodi e know-how riutilizzabili del Fornitore restano di sua titolarità. Software e contenuti di terzi restano soggetti alle rispettive licenze.

Per i risultati sviluppati specificamente per il Cliente, scegliere una sola opzione e completarla: [A: cessione dei diritti patrimoniali dopo il pagamento integrale] oppure [B: licenza d'uso non esclusiva, illimitata nel tempo e destinata alle attività del Cliente] oppure [C: condizioni indicate nell'allegato tecnico]. La consegna del codice sorgente è inclusa solo se espressamente prevista.

8 Dati, contenuti e copie di sicurezza

Il Cliente garantisce di poter utilizzare e comunicare i dati e i contenuti forniti e ne verifica correttezza, qualità e completezza. Salvo diverso accordo, il Cliente conserva una copia aggiornata dei dati originali e dei materiali caricati. Migrazione, bonifica, conservazione e backup continuativo sono inclusi solo se indicati nel perimetro.

9 Riservatezza

Le Parti mantengono riservate le informazioni tecniche, commerciali e organizzative ricevute in occasione dell'incarico e le utilizzano soltanto per eseguirlo. L'obbligo non riguarda informazioni già pubbliche, legittimamente conosciute o la cui comunicazione sia richiesta dalla legge. L'obbligo prosegue per [3] anni dalla cessazione del contratto.

10 Protezione dei dati personali

Le Parti trattano i dati dei rispettivi referenti come autonomi titolari per finalità connesse al contratto. Se il Fornitore tratta dati personali per conto del Cliente, le Parti sottoscrivono prima dell'avvio un accordo conforme all'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con istruzioni, durata, finalità, categorie di dati, misure di sicurezza e condizioni per eventuali sub-responsabili. Tale accordo prevale per gli aspetti relativi al trattamento affidato.

11 Accessi e sicurezza

Gli accessi sono nominativi ove possibile e limitati alle attività necessarie. Le credenziali sono trasmesse con canale separato e non sono inserite nel contratto. Il Cliente revoca o modifica gli accessi alla conclusione dell'incarico. Misure, ambienti e responsabilità operative ulteriori sono indicati nell'allegato tecnico.

12 Garanzia, assistenza e manutenzione

Per [60] giorni dall'accettazione il Fornitore corregge senza costi aggiuntivi le anomalie riproducibili che impediscono alle funzioni consegnate di rispettare i requisiti approvati. Sono escluse nuove esigenze, modifiche di terzi, uso non conforme, interventi non autorizzati e problemi di infrastrutture non gestite dal Fornitore. Assistenza evolutiva e manutenzione successiva richiedono un accordo separato.

13 Responsabilità

Ciascuna Parte risponde dei danni diretti derivanti da propri inadempimenti secondo la legge applicabile. Salvo dolo, colpa grave e limiti inderogabili di legge, la responsabilità complessiva del Fornitore è limitata a [importo oppure corrispettivo pagato per il progetto]. Restano esclusi, nei limiti consentiti, danni indiretti, perdita di profitto, interruzione dell'attività o perdita di dati evitabile mediante copie di sicurezza previste.

14 Sospensione, recesso e risoluzione

Ciascuna Parte può risolvere il contratto per grave inadempimento non sanato entro [15] giorni dal ricevimento di una contestazione scritta. Il Cliente può recedere con preavviso di [15] giorni, corrispondendo le attività eseguite, gli impegni già assunti e gli eventuali costi di chiusura concordati. Il Fornitore può sospendere le attività in caso di mancato pagamento, accessi non disponibili o istruzioni che espungano a rischi illegittimi, dopo avviso scritto.

15 Forza maggiore

Nessuna Parte risponde di ritardi causati da eventi imprevedibili e fuori dal proprio ragionevole controllo. La Parte interessata informa tempestivamente l'altra e adotta misure ragionevoli per limitarne gli effetti. Se l'impedimento prosegue oltre [30] giorni, le Parti valutano la modifica o la cessazione dell'incarico.

16 Collaboratori e servizi di terzi

Il Fornitore può avvalersi di collaboratori qualificati, restando responsabile delle attività affidate. Servizi cloud, API, software o licenze di terzi sono soggetti a condizioni, disponibilità e costi dei rispettivi fornitori. Eventuali sub-responsabili del trattamento sono gestiti secondo l'accordo privacy applicabile.

17 Comunicazioni

Comunicazioni operative e approvazioni sono inviate agli indirizzi indicati nel documento di avvio progetto. Diffide, recesso e risoluzione sono inviati tramite PEC o altro mezzo idoneo a provarne ricezione e contenuto.

18 Legge applicabile e foro

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Le Parti cercano prima una soluzione bonaria entro [30] giorni dalla contestazione. Per le controversie non risolte è competente in via esclusiva il Foro di [città], salvo competenze inderogabili. Questa clausola è predisposta per rapporti B2B e deve essere adattata se il Cliente è un consumatore o un ente pubblico.

19 Disposizioni finali

Modifiche e integrazioni sono valide se approvate per iscritto. L'eventuale invalidità di una clausola non pregiudica le altre. Il mancato esercizio di un diritto non costituisce rinuncia. Il contratto sostituisce le intese precedenti sullo stesso oggetto, salvo gli allegati espressamente richiamati.

Allegati

- Allegato A - Preventivo e proposta tecnica.
- Allegato B - Requisiti, perimetro e criteri di accettazione.
- Allegato C - Piano di lavoro e responsabilità.
- Allegato D - Accordo sul trattamento dei dati personali, se applicabile.
- Allegato E - Assistenza e manutenzione, se prevista.

Sottoscrizione

Per il Fornitore	Per il Cliente
Nome: [nome] Data: [data] Firma: _____	Nome e ruolo: [dati] Data: [data] Firma: _____

Approvazione specifica

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di approvare specificamente, dopo attenta lettura, le clausole: 4 Tempi e avanzamento; 5 Corrispettivo, fatturazione e pagamenti; 6 Verifica, collaudo e accettazione; 7 Proprietà intellettuale e licenze; 8 Dati, contenuti e copie di sicurezza; 12 Garanzia, assistenza e manutenzione; 13 Responsabilità; 14 Sospensione, recesso e risoluzione; 16 Collaboratori e servizi di terzi; 18 Legge applicabile e foro.

Per il Cliente

Nome e ruolo: [dati] Data: [data] Firma: _____

Nota d'uso: questo modello è uno strumento operativo generale e non sostituisce la consulenza legale, fiscale o privacy. Prima dell'impiego eliminare le alternative non scelte, completare tutti i campi e verificare coerenza con preventivo, regime professionale, coperture assicurative, tipo di cliente e trattamento effettivo dei dati.